

सामाजिक_व्यवहार_(सुधार)_ऐन_२०३३

English title: Social Behavior (Reform) Act, 1976

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३३ । ७ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३३ सालको ऐन नं. ३१ । सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नयिन्त्रण गरी सुधार गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधरिज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “सामाजिक व्यवहार” भन्नाले विवाह, ब्रतबन्ध, चूडाकर्म, पासनी, न्वारान, जन्मदनि, छैठी, बूढो-पासनी र पति-कार्य समेतलाई जनाउँछ । (ख) “नजिकको नातेदार” भन्नाले जुन व्यक्तिको सामाजिक व्यवहार हुने हो, सो व्यक्तिको बाबु पक्ष र आमा पक्षका चार पुस्ता भित्रको नातेदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तेहर दनिसम्म जूटो बारनु पर्ने दाजु भाइको परिवार, भान्जाभान्जी, छोरीपट्टिको नातन्नातनी, फुपुको छोरा छोरी, जेठी आमा र सानीआमाको छोरा छोरी, छोरी ज्वाइँ, बहनी-ज्वाइँ, भनौज र मीतलाई समेत जनाउँछ । तर पति-कार्यको हकमा जसले पति-कार्य गर्ने हो नजिको उपरोक्त बमोजमिको नातेदार सम्झनु पर्छ । ३. तलिकमा नयिन्त्रण: (१) विवाह हुँदा तलिक लनि दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बगिो जफत गरी बाहर हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा तीस दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४. दुलही पक्षले लनि नहुने: (१) छोरीबेटीको विवाह गरी दौंदा सो बापत दुलही पक्षले आफ्नो लागि कुनै नगदी जनिस्ी लनि हुँदैन । (२) विवाह हुने छोरीबेटीको लागि दुलहा पक्षले यतगिहना, कपडा, नगद-जनिस्ी वा जेथा दनिपर्छ भनी कर लगाउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बगिो जफत गरी बाहर हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । दनिलाई त्यसको आधासम्म सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा पन्ध्र दनिसम्म कैद हुनेछ । ५. दाइजो नयिन्त्रण: (१) विवाह हुँदा वा विवाह पछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलहालाई यतनगद जनिस्ी दाइजो, दान, बकस, भेटी, वदिाइ उपहार समेत जुनसुकै रुपमा दनिपर्छ भनी दुलहा पक्षले कर लगाउन वा यतलनि दनि भनी दुवै पक्षले अगावै तय गर्न हुँदैन र दाइजो दएन भनी दुलहा पक्षले टण्टा गर्न वा विवाह गर्न इन्कार गर्न वा विवाह भइसकेको भए दुलही वदिाइ गराई साथ नलग्न वा दुलही पछि मात्र वदिाइ गराई लग्ने प्रथा भएकाहरुले पछि वदिाइ गराई लग्न इन्कार गर्न हुँदैन । (२) विवाह हुँदा जडिमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दनिले पनबिडीमा दश हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दनि हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई लनि दनि नपाउने बगिो भए बगिो जफत गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा पन्ध्र दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ६. अन्य आर्थिक दायित्व व्यवहारेमा प्रतबिन्ध: (१) दुलहाको पढाइमा लागेको वा लाग्ने खर्च वा नजिलाई व्यापार वा व्यवसायमा लगाउन चाहनि पूँजी वा दुलहातरफको विवाह खर्च दुलही पक्षबाट लनि हुँदैन । (२) जन्त लग्दा लागेको बाटो खर्च तथा खाना खर्च दुलही पक्षले व्यवहारेन वा सो पक्षले व्यवहारेन हुँदैन । (३) जन्त जानेहरुलाई कुनै कसिमिको नगद जनिस्ी उपहार दनि हुँदैन । तर, जन्त साथ जाने भरपिहरुलाई नगदी वा जनिस्ी ज्याला दनि बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई बगिो जफत गरी बीस हजारदेखि चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा पन्ध्र दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (३) उल्लङ्घन गर्नेलाई बीस हजारदेखि चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा पन्ध्र दनिसम्म कैद हुनेछ । ७. जन्त सम्बन्धी नयिन्त्रण: (१) बाजावाला लगायत एकाउन्न जनाभन्दा बढी जन्त वा बरपित लान हुँदैन । (२) जन्तमा कुनै प्रकारको भाडावाल नाच लग्न हुँदैन । (३) जन्तमा आतसबाजी गर्न हुँदैन । (४) जन्तमा एघार जना भन्दा बढी बाजावाला राख्न हुँदैन । (५) यस दफा उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा पन्ध्र दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ८. विवाह भोजमा नयिन्त्रण: (१) दुलहा तथा दुलही पक्षबाट आयोजति भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछमिकी इष्टमतिहरुमध्येबाट एकाउन्न जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा पन्ध्र दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ९. छैठी, न्वारान, जन्मदनि, पासनी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बूढो-पासनीको भोजमा नयिन्त्रण: (१) छैठी, न्वारान, जन्मदनि, पासनी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बूढो-पासनी गर्दा सो कर्मकाण्डसँग सम्बन्धति नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछमिकी इष्टमतिहरुमध्येबाट पच्चीस जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरविना वा सात दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १०. पति-कार्यको भोजमा नयिन्त्रण: (१) कुनै पनव्यक्तिको मृत्यु उपरान्त गरनि काज करिया, श्राद्ध एवं अन्य वभिनिन क्रिया गर्दा नजिकको

नातेदार र मलामी (गुठियार) बाहेक अरु छरछमिकी इष्टमतिरहरुमध्येबाट पच्चीस जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ११. दाइजो आदि प्रदर्शन गर्न नहुने: (१) सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैजाने वा पठाउने दाइजो लगायत कुनै पन्थिव्यवहार वा उपहार भङ्कलियो रुपमा प्रदर्शन गरी लैजान वा पठाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२. भङ्कलियो रुपमा घर सजाउन नहुने: (१) सामाजिक व्यवहार गर्दा सो उपलक्ष्यमा चाहनिभन्दा बढी हुनेगरी भङ्कलियो रुपमा बत्ती बाली घर सजाउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दनिसम्म कैद हुनेछ । १३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको दायित्व: (१) यो ऐन बमोजमि गर्न नहुने काम कुनै व्यक्तबाट हुन वा गर्न लागेको बुझिएमा सो कार्य नगरनु भनी स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समझाउनु बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समझाउँदा बुझाउँदा पनिसम्बन्धित व्यक्तिले अटेर गरी गर्न नहुने काम गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपर कानूनी कारबाही हुन जिल्ला कार्यालयमा जनाउ दनु पर्नेछ । १४. नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने: विवाह, ब्रतबन्ध, चूडाकरम, पासनी, बूढो पासनी तथा पति-कार्य आदिमा गरिने खर्चको सम्बन्धमा हदबन्दी लगाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । १५. हसिब देखाउनु पर्ने: (१) सामाजिक व्यवहारको सलिसलामा भोजको लागि आमन्त्रण गरिएको व्यक्तीहरुको लगत तथा ऐनमा तोकिएबमोजमि भए नभएको विवरण सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी मागिएको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले । सूचना पाएको मतिले बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दनिभित्र दनु पर्नेछ । यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवरण माग गर्दा ऐनको म्यादभित्र उजुर परेको हकमा मात्र माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागेको विवरण नदिएमा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिनेछ । १६. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १७. मुद्दाको तहककात र दायरी: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककात प्रहरीले गर्नेछ र यस्तो तहककातको काम पूरा गरी नजिले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा तहककात र दायर गर्दा प्रहरीले सरकारी वकिलको राय लिन सक्नेछ । १८. मुद्दा दायर गर्ने म्याद: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लङ्घन गरेको मतिले पैतीस दनि भित्र मुद्दा दायर नगरेमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन । १९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यवधि: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । २०. दण्ड सजाय: (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि गर्न नहुने काम गरेमा बढीमा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीस दनिसम्म कैद हुनेछ ।

(२) सरकारी कर्मचारी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको कर्मचारी वा नेपाल सरकारबाट स्थापना गरिएको संस्थान वा संगठित स्वशासित संस्थाका कर्मचारीहरुले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमबमोजमि गर्न नहुने काम गरे गराएमा यस ऐनमा तोकिएको सजायको अतिरिक्त त्यस्तो कर्मचारीलाई नजिको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजमि विभागीय कारबाही समेत गरिनेछ । (३) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । २१. नयिमहरु बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरी देहायका विषयहरुमा नयिमहरु बनाउन सक्नेछ:- । (क) स्वयम्बर, साइपाटा, कन्यादान, मुखेहेर्न जाने, सम्धी-सम्धनी भेटसम्बन्धी व्यवहार सम्बन्धमा, । (ख) जन्तीलाई दुलहीतर्फबाट खुवाउने सम्बन्धमा, । (ग) विवाह भएपछि विरष दनिसम्म गरिने व्यवहार सम्बन्धमा, । (घ) सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि गरिने व्यवहार सम्बन्धमा, । (ङ) आमा बाबुको मुख हेर्ने सम्बन्धमा, । (च) भाईटीका सम्बन्धमा, । (छ) सामाजिक व्यवहारमा सगुन लाने सम्बन्धमा, । (ज) पतिकार्य गर्दा दान आदि गर्ने सम्बन्धमा, । (झ) सामाजिक व्यवहारमा आमन्त्रण गरिने पाहुनाहरुको संख्या तोकने सम्बन्धमा, । (ञ) दुलन फर्काउने सम्बन्धमा, । (ट) भोजमा बोलाउने नजकिका नातेदारहरुको अधिकतम संख्या तोकने सम्बन्धमा ।